

BO LUAT LAO DONG 2019

Luật số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019

CHUONG I - THU VIEC

Điều 25. Thời gian thử việc

1. Thời gian thử việc theo thỏa thuận không quá 02 ngày làm việc tuần đến ít nhất 01 lần trong thời gian 180 ngày, trừ những trường hợp sau đây:

- a) Những công việc có dấu hiệu nặng nề, độc hại, nguy hiểm;
- b) Những công việc yêu cầu người thử việc phải có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng chuyên đòi cao.

2. Người lao động được trả lương thử việc ít nhất bằng 85% mức lương của việc chính thức.

Điều 26. Chấm dứt thời gian thử việc

1. Người dùng lao động và người lao động có quyền chấm dứt thời gian thử việc trước thời hạn khi kết thúc thời gian thử việc theo thỏa thuận.

2. Hết thời gian thử việc, người dùng lao động phải bàn giao công việc và nhuan chung cho người lao động.

BO LAO DONG VIET NAM

CHUONG II - THOI GIO LAM VIEC

Dieu 33. Thoi gian lam viec binh thuong

1. Thoi gian lam viec binh thuong hang ngay khong qua 08 gio trong 01 ngay doi voi nguoi lam viec theo thoi gian quy dinh tai khoan 1 diem a khoan 1 Dieu 54 cua Bo luat nay.
2. Tong thoi gian lam viec binh thuong trong 01 tuan it nhat 24 gio va khong qua 48 gio.

Dieu 35. Lam them gio

1. Nguoi dung lao dong co quyen yeu cau nguoi lao dong lam them gio khi co su dong y cua nguoi lao dong trong truong hop sau:
 - a) Do nhu cau san xuat, kinh doanh;
 - b) Do luc luong chap nhan, khac phuc hau qua do thien tai, hoa hoan, dun.
2. Thoi gian lam them gio khong qua 50% so gio lam viec binh thuong trong 01 ngay; trong truong hop ap dung quy dinh tai diem b khoan 1 Dieu 106 cua Bo luat nay, thoi gian lam them gio khong qua 300% so gio lam viec binh thuong.

BO LAO DONG VIET NAM

CHUONG III - NGHI PHEP

Dieu 111. Nghi phep hang nam

1. Nguoi lao dong lam viec tu duoi 12 thang duoc nghi phep huong luong theo thoi gian thuc te lam viec.
2. Nguoi lao dong lam viec tu 12 thang tro len duoc nghi phep huong luong, moi nam it nhat 12 ngay lam viec; doi voi nguoi lam viec nghengach, lam viec nang, doc hai, nguy hiem thi it nhat 14 ngay lam viec va nguoi lam viec la nguoi khuyet tat.
3. Nguoi lao dung co tra luong cho nguoi lao dong nghi phep, moi ngay nghi phep huong luong bang muc luong theo thoa thuan trong hop dong lao dong.

BO LAO DONG VIET NAM

CHUONG IV - HOP DONG LAO DONG

Dieu 13. Hop dong lao dong

1. Hop dong lao dong la su thoa thuan giua nguoi lao dong va nguoi dung lao dong ve noi dung sau:
 - a) Viec lam, dia diem lam viec, thoi han lam viec, thoi gian lam viec, thoi gian nghi phep, thoi gian nghi giua ca;
 - b) Muc luong, hinh thuc tra luong, thoi han tra luong, phu cap, che do va phuc loi khac;
 - c) Doi voi nguoi lao dong: ho va ten, ngay thang nam sinh, gioi tinh, dia chi, so CCCD, so BHXH, trinh do chuyen mon.
2. Trong truong hop hop dong lao dong giao ket khong dung voi quy dinh tai Dieu nay thi ap dung thoi han, noi dung giao ket theo quy dinh cua phap luat tuong ung.

BO LAO DONG VIET NAM

CHUONG V - CHAM DUT HOP DONG LAO DONG

Dieu 34. Nguyen tac chung ve cham dut hop dong lao dong

Viec cham dut hop dong lao dong phai thuc hien trong truong hop, thu tu va thoi han duoc quy dinh cua Bo luat nay.

Dieu 35. Cac truong hop cham dut hop dong lao dong

1. Het thoi han hop dong lao dong.
2. Hoan thanh cong viec theo hop dong lao dong.
3. Ngươi lao dong va ngươi dung lao dong thoa thuan ket thuc hop dong lao dong.
4. Ngươi lao dong bi tuyc nhuong khi co mot trong cac truong hop quy dinh tai Dieu 40 cua Bo luat nay.
5. Ngươi dung lao dong chat theo quy dinh tai Dieu 42 cua Bo luat nay.
6. Hop dong lao dong bi tuyc chet do dac thu ve ngươi lao dong hoac ngươi dung lao dong.

Dieu 45. Thong bao ve viec cham dut hop dong lao dong

1. Ngươi dung lao dong phai thong bao bang van ban cho ngươi lao dong ve viec cham dut hop dong lao dong it nhat 30 ngay truong truoc trong truong hop quy dinh tai cac diem a, c, d va e khoan 1 Dieu 34 cua Bo luat nay.